

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1416/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

พลทหารสัมพันธ์หรือไก่ สังขสมิตรหรือ
สังขสมิตร

จำเลย

พลทหารสัมพันธ์ หรือไก่ สังขสมิตรหรือ
สังขสมิตร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114, มาตรา 115

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันขอ
วางสมุดฝากเงินประจำธนาคารออมสินรวมเงินฝาก 80,000 บาท ไว้เป็นประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ แต่ให้ขังจำเลยไว้ในระหว่าง
อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 297(4),83 เห็นว่าจำเลยกับพวกหลายคนใช้อาวุธมีดคัตเตอร์และอาวุธมีด
กรีดหน้าและฟันถูกส่วนสำคัญของร่างกายของผู้เสียหายทั้งสองเป็นบาดแผลฉกรรจ์
ประกอบกับพฤติการณ์แห่งคดี ให้ลงโทษจำคุก 4 ปี

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 89)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ดีราคาประกัน
80,000 บาท (อันดับ 75)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาดีราคาประกัน
100,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการ
ต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาดีราคาประกัน
100,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการ
ต่อไป

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ